

Kaufvertrag

SPA | RSK-SPA-04

Dieser Vertrag wird am unten genannten Datum zwischen dem Verkäufer und dem Käufer (jeweils eine «Partei») über Kauf und Verkauf des hierin beschriebenen Produkts geschlossen.

DATUM DER VEREINBARUNG

ORT

VERTRAGSNR.

ZUGEHÖRIGE IMFPA-REF.

VERKÄUFER

FIRMENNAME

HANDELSREGISTERNR.

LAND

FIRMENSITZ

VERTRETEN DURCH

POSITION

KÄUFER

FIRMENNAME

HANDELSREGISTERNR.

LAND

FIRMENSITZ

VERTRETEN DURCH

POSITION

01 Produkt, Spezifikation und Menge

1.1 Der Verkäufer verkauft und der Käufer kauft das folgende Produkt in handelsüblicher Qualität gemäß der nachstehenden Spezifikation.

PRODUKT / ROHSTOFF

HERKUNFT

VERPACKUNG / FORM

MENGE PRO LIEFERUNG

GESAMTMENGE DES VERTRAGS

MENGENTOLERANZ (+/- %)

ANZAHL DER LIEFERUNGEN

SPEZIFIKATION

PARAMETER	SPEZIFIKATION	ABLEHNUNGSGRENZE	PRÜFMETHODE

02 Preis

STÜCKPREIS

WÄHRUNG

INCOTERM UND BENANNTER ORT

GESAMTWERT DES VERTRAGS

GESAMTWERT JE LIEFERUNG

- 2.1** Der Preis ist für die Vertragslaufzeit fest, sofern die Parteien nicht schriftlich eine Anpassung vereinbaren. Alle über den vereinbarten Incoterm hinausgehenden Steuern, Abgaben und Kosten trägt die nach diesem Incoterm verantwortliche Partei.

03 Lieferung und Versand

VERLADEHAFEN / -ORT _____ LÖSCHHAFEN / -ORT _____
LIEFERZEITRAUM _____ VERSANDAVIS (TAGE) _____

- 3.1** Der Verkäufer erteilt dem Käufer eine schriftliche Versandanzeige mit voraussichtlichem Termin, Transportangaben und Menge. Teillieferungen und Umladung sind zulässig, sofern nichts anderes vereinbart ist.
- 3.2** Eigentum und Gefahr gehen gemäß dem vereinbarten Incoterm über; das Eigentum am Produkt geht erst nach vollständiger Zahlung auf den Käufer über.

04 Zahlung

Zahlungsinstrument (bitte ankreuzen):

- ☐ Unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv (auf Sicht) ☐ Standby-Letter of Credit (SBLC)
☐ Telegrafische Überweisung (TT) ☐ Sonstiges (unten angeben)

ZAHLUNGSBEDINGUNG
EN _____

AUSSTELLENDENDE /
ZAHLENDE BANK _____ SWIFT / BIC _____

- 4.1** Die Zahlung erfolgt in der Vertragswährung, ohne Aufrechnung und frei von Bankgebühren für den Verkäufer, gegen Vorlage der in Abschnitt 6 genannten Dokumente. Zahlungsverzug wird mit ____ % **pro Jahr** verzinst.

05 Inspektion und Reklamationen

- 5.1** Qualität und Menge werden von einem unabhängigen Inspektor am unten genannten Ort zertifiziert. Dessen Zertifikat ist für die Lieferung endgültig und bindend, sofern nicht offensichtlich fehlerhaft.

UNABHÄNGIGER
INSEKTOR _____ INSPEKTIONSORT _____
KOSTEN ZU LASTEN
VON _____

- 5.2** Der Käufer zeigt Reklamationen schriftlich mit Nachweisen innerhalb von **dreißig (30) Tagen** nach Löschung an. Nicht fristgerecht angezeigte Reklamationen gelten als verzichtet. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatzlieferung oder Erstattung der betroffenen Menge.

06 Dokumente

Der Verkäufer stellt, soweit zutreffend, zur Verfügung:

- ☐ Handelsrechnung ☐ Packliste
☐ Konnossement / Luftfrachtbrief ☐ Ursprungszeugnis
☐ Qualitäts- und Mengenzertifikat ☐ Pflanzenschutzzeugnis / sonstige Zertifikate

07 Höhere Gewalt

- 7.1** Keine Partei haftet für Nichterfüllung oder Verzögerung aufgrund von Ereignissen außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle, wie Naturkatastrophen, Krieg, Embargo, Streiks oder staatliche Maßnahmen, sofern sie die andere Partei unverzüglich informiert. Dauert das Ereignis länger als sechzig (60) Tage, kann jede Partei die betroffenen Lieferungen ohne Haftung beenden.

08 Verzug und Beendigung

- 8.1** Verstößt eine Partei wesentlich gegen diesen Vertrag und behebt dies nicht innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach schriftlicher Mitteilung, kann die andere Partei die Erfüllung aussetzen oder den Vertrag beenden und unmittelbare Schäden geltend machen.

09 Compliance

- 9.1** Jede Partei erklärt, die geltenden Vorschriften zu Sanktionen, Exportkontrolle, Korruptionsbekämpfung und Geldwäscheprävention einzuhalten, und stellt der anderen Partei die angemessen angeforderten KYC-Informationen zur Verfügung.

10 Vertraulichkeit und Umgehungsverbot

- 10.1** Die Bedingungen dieses Vertrags sind vertraulich. Eine gesonderte NCNDA und IMFPA zwischen den Parteien oder deren Vermittlern bleibt bestehen und wird von diesem Vertrag nicht berührt.

11 Laufzeit

- 11.1** Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und bleibt bestehen, bis alle Lieferungen erfolgt und bezahlt sind, sofern nicht zuvor nach Abschnitt 8 oder Abschnitt 7 beendet.

12 Anwendbares Recht und Streitbeilegung

- 12.1** Streitigkeiten werden zunächst dreißig (30) Tage lang in gutem Glauben erörtert und, falls keine Einigung erzielt wird, endgültig wie unten angegeben beigelegt.

ANWENDBARES RECHT _____

SCHIEDSREGELN /
ZUSTÄNDIGE GERICHTE _____

SITZ / GERICHTSSTAND _____

VERFAHRENSSPRACH
E _____

13 Allgemeine Bestimmungen

- 13.1** Dieser Vertrag stellt die vollständige Vereinbarung zu seinem Gegenstand dar und kann nur schriftlich mit Unterschrift beider Parteien geändert werden. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der übrige Vertrag unberührt. Keine Partei darf ihn ohne schriftliche Zustimmung abtreten.
- 13.2** Sie kann in mehreren Ausfertigungen sowie per elektronischer Unterschrift oder eingescannter Kopie unterzeichnet werden, die jeweils als Original gelten.

14 Unterschriften

Unterzeichnet durch die ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter der Parteien:

VERKÄUFER: NAME _____

KÄUFER: NAME _____

POSITION _____

POSITION _____

DATUM _____

DATUM _____

VERKÄUFER: UNTERSCHRIFT UND STEMPEL _____

KÄUFER: UNTERSCHRIFT UND STEMPEL _____